PREGUNTAS RECAUDACIÓN

KONECTA

PREGUNTAS DE RECAUDACIÓN

1 RECARGOS 2
1.1 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO ... 2
1.2 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO 2
2 PROVIDENCIA DE APREMIO 3
3 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGOS 3
4 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS 4
5 EMBARGOS 6
6 OTRAS CUESTIONES DE RECAUDACIÓN 8

IMPORTANTE: con carácter general, cuando recibimos llamadas vinculadas a deudas, embargos, aplazamientos de deudas, notificaciones de apremios; consideramos que son cuestiones de Recaudación.

Desde el servicio intentamos ayudarles contestando si es una pregunta general, o indicando la ruta para realizar el trámite por la Sede Electrónica. Si esto no es posible se remite al contribuyente, en la Web de la AEAT a través del servicio de Asistencia y Cita, para solicitar la cita o asistencia que le ofrezca el servicio, de forma presencial o bien a través de asistencia telefónica en el que la AEAT llama al contribuyente, si detecta por su perfil que sea posible.

No hay un teléfono de Recaudación al que podamos derivar al contribuyente en la actualidad.

1 RECARGOS

1.1 RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO

- ¿Cuál el recargo por presentar una declaración a pagar fuera de plazo?

Si presenta voluntariamente la autoliquidación a pagar, es del 1% más un 1% por cada mes completo de retraso. Transcurridos 12 meses desde el fin del plazo establecido para la presentación es el 15% fijo, con intereses de demora desde el día siguiente a esos 12 meses hasta que presente la autoliquidación.

- ¿Cómo se paga el recargo de una declaración presentada fuera de plazo?

Tras el pago, la Agencia Tributaria le enviará una notificación con la propuesta de recargo, y si acepta la misma o no presenta alegaciones, le remitirán un documento de pago, normalmente el modelo de liquidación 002.

1.2 RECARGOS DEL PERÍODO EJECUTIVO

- ¿Cuál es el recargo si he presentado la declaración en plazo correcto, pero no se ha podido pagar la domiciliación?

Si ha finalizado el plazo de presentación y paga voluntariamente antes de recibir la notificación de la providencia de apremio, el recargo es del 5% sin interés de demora del periodo ejecutivo, se le notificará posteriormente al pago.

- ¿Cuál es el recargo de una deuda que me han notificado por providencia de apremio?

El 10% de recargo de apremio reducido, si paga toda la deuda en el plazo establecido en la notificación.

Si paga después, el 20% de recargo de apremio ordinario con intereses de demora del periodo ejecutivo.

2 PROVIDENCIA DE APREMIO

Cuando el contribuyente tiene una deuda que no ha pagado en el plazo establecido, se inicia este procedimiento que le es notificado, dándole un nuevo plazo para hacer el pago, aunque ya con un recargo adicional.

- Me envían una notificación con providencia de apremio, ¿me pueden decir de qué es la deuda?

En la propia notificación se informa de cuál es el origen de la deuda.

Por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, también puede consultarlo, en: Área Personal / Mis Expedientes

- No estoy de acuerdo con una deuda que me notifican en una providencia de apremio, ¿qué tengo que hacer?

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, puede presentar un recurso de reposición o una reclamación económico administrativa en el plazo de un mes desde la notificación en la siguiente ruta: Todas las gestiones / Recursos, reclamaciones, otros procedimientos de revisión y suspensiones.

3 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGOS

- ¿Cómo puedo obtener un certificado de estar al corriente de pagos?

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en:

Todas las gestiones / Certificados / Situación Tributaria / Certificado Tributarios. Expedición de certificados tributarios. Estar al corriente de obligaciones tributarias.

- El certificado de contratistas y subcontratistas, para realizar trabajos para un tercero, en:

Todas las gestiones / Certificados / Contratistas y subcontratistas / Certificados tributarios. Expedición de certificados tributarios. Contratistas y subcontratistas.

Por defecto en la petición se emite a la fecha actual, pero se puede seleccionar a una fecha anterior.

- ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un certificado de estar al corriente de pagos?

Se obtiene en el momento si se solicita por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

No obstante, no se genera en algunas ocasiones en el momento por tener que efectuarse alguna comprobación por la AEAT, de tal forma el contribuyente puede acceder al estado de tramitación de la solicitud, y con carácter general, el plazo para expedir el certificado es de 20 días en estos casos.

- ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un certificado de estar al corriente de pagos si acabo de pagar una deuda pendiente?

Podrá obtener el certificado inmediatamente si el pago se efectúa a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, si el pago lo realiza a través de entidades colaboradoras, no constará el pago hasta que éstas lo comuniquen a través de la remesa correspondiente.

- Me aparecen varios tipos de certificados de estar al corriente ¿Cuál selecciono?

Son los siguientes: Para contratar con el sector público; Autorizaciones de transporte; Subvenciones públicas; Autorización trabajo/residencia extranjeros; Genérico.

Si ninguno se adapta al motivo por el que lo solicita será el Genérico. Si es porque se lo exige una empresa privada a la que va a prestar servicios entonces, es el certificado de contratistas y subcontratistas, que está diferenciado dentro de los certificados de situación tributaria.

4 APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS

En este apartado nos referimos a aplazamientos de deudas distintos a la declaración de Renta.

- ¿Cómo puedo solicitar un aplazamiento de una deuda notificada?

Por la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, con Cl@ve Móvil o certificado electrónico, indicando la clave de liquidación que consta en el documento de pago de la deuda, en:

Pagar, aplazar y consultar deudas / Solicitar aplazamiento o fraccionamiento de deudas.

- ¿Cuántos plazos máximos puedo solicitar en un fraccionamiento?

Las personas físicas pueden solicitar el aplazamiento hasta en 24 mensualidades. El aplazamiento ha de ser obligatoriamente con domiciliación.

Las personas jurídicas y entidades en atribución de rentas pueden solicitar hasta 12 mensualidades.

- ¿Puedo modificar un aplazamiento ya concedido en otros plazos?

Como a través de la Sede Electrónica no se puede realizar la gestión, tiene que solicitar cita en “Asistencia y cita” para consultar si es posible realizarlo y en su caso como hacerlo.

- ¿Cómo se puede pagar por adelantado un aplazamiento?

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en:

Pagar, aplazar y consultar" / Todas las gestiones / 2 Aplazar y fraccionar deudas / Gestión de aplazamiento como obligado tributario

Seleccionar la solicitud de la deuda aplazada, y el número de "Acuerdo".

Aparece en la parte superior opciones de pago, obtener los documentos de pago, para realizar los pagos telemáticamente obteniendo un NRC (si accede con certificado electrónico o Cl@ve Móvil), o imprimiéndolos para ir a realizar el pago en una entidad colaboradora.

- ¿Cómo puedo pagar un plazo que no se me cargó el día previsto en cuenta?

Si el día de domiciliación no se hace efectivo el pago por no disponer de saldo suficiente, no se va a volver a tramitar la domiciliación otro día, debiendo realizar el pago de la cuota pendiente, en el apartado de Gestión de aplazamientos. Es factible que la AEAT pueda llegar a anular la solicitud de aplazamiento, teniendo que ingresar todo el importe pendiente.

Para generar la carta de pago y efectuar el ingreso, se realiza por la Sede electrónica de la Agencia Tributaria:

Pagar, aplazar y consultar / Todas las gestiones / 2 Aplazar y fraccionar deudas / Gestión de aplazamiento como obligado tributario.

Seleccionar la solicitud de la deuda aplazada, y el número de "Acuerdo".

Aparece en la parte superior opciones de pago, obtener el documento de pago (con un interés algo mayor), para realizar los pagos telemáticamente obteniendo un NRC (si ha accedido con certificado electrónico), o imprimiéndolos para ir a realizar el pago en una entidad colaboradora.

Si no lo paga se le exigirá el pago con el recargo e interés de demora correspondiente, por el procedimiento de apremio.

- ¿Cómo puedo cambiar el IBAN de domiciliación de un aplazamiento?

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, en:

Pagar, aplazar y consultar" / Todas las gestiones / 2 Aplazar y fraccionar deudas / Gestión de aplazamiento como obligado tributario

Seleccionar la solicitud de la deuda aplazada y la opción de "Gestión Domiciliaciones" en la parte superior izquierda para modificar el IBAN de domiciliación de los pagos siguientes.

Se advierte que, no se debe cambiar si en el siguiente pago la orden ya esté dada a la entidad financiera, si quedan pocos días para el cargo.

- ¿Qué ocurre si solicito un aplazamiento y no me lo conceden?

En la notificación con la resolución desestimatoria se adjunta el documento de pago para realizar el ingreso, y un plazo para hacerlo, incluyendo el interés de demora.

- ¿Cómo puedo saber si me han concedido un aplazamiento?

La notificación se realiza por carta certificada para las personas físicas, no obstante, por la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, puede ver los aplazamientos que tiene concedidos en: Pagar, aplazar y consultar / Todas las gestiones / 2 Aplazar y fraccionar deudas / Gestión de aplazamiento como obligado tributario.

También por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, puede ver sus notificaciones, concediendo o denegándolo, en:

Área personal/Mis notificaciones.

- ¿Cuál es el interés de un aplazamiento?

El que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El interés de demora, actualmente es 4,0625% anual.

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, puede calcular los intereses de aplazamientos y fraccionamientos en:

Pagar, aplazar y consultar / Herramientas de Recaudación / Calculadora de intereses y aplazamientos.

- ¿A partir de qué cantidad se necesita aval para la concesión de un aplazamiento?

Debe formalizarse garantía si el importe de las deudas excede de 50.000 €.

Si no llega a este importe, marcará en tipo de garantía ofrecida “Exención”.

- ¿Me pueden dejar de realizar una devolución si tengo un fraccionamiento de un importe?

Sí, aunque se haya concedido el aplazamiento de una deuda, la AEAT tiene la potestad de compensar cualquier cantidad que sea a favor del contribuyente como, por ejemplo, la devolución de la Renta, para cancelar todo el importe o parte de una deuda.

- ¿Se puede interrumpir el abono anticipado de las deducciones del DAMA y DAFAS si tengo un aplazamiento o un fraccionamiento de una deuda?

Sí, aunque se haya concedido el aplazamiento de una deuda, la AEAT tiene la potestad de compensar de oficio cualquier cantidad que sea a favor del contribuyente como, por ejemplo, el abono anticipado de DAMA y DAFAS, para cancelar todo el importe o parte de una deuda.

5 EMBARGOS

- Tengo la cuenta “bloqueada” según me indican en el banco por la AEAT ¿qué tengo que hacer?

Para realizar el pago, antes de que se ejecute el embargo, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, puede generar el documento de pago de la deuda y realizarlo en:

Pagar, aplazar y consultar/ Gestiones destacadas/ Pagar todas mis deudas

- Tengo un embargo en la cuenta y el banco no sabe qué Administración Pública lo ha ejecutado.

El banco conoce el origen del embargo, debe ser un organismo concreto el que dio la orden, no sólo puede embargar la Agencia Tributaria, por ejemplo, también puede ser un juzgado.

No obstante, si es de la Agencia Tributaria la orden de embargo, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria puede consultar sus notificaciones, y en concreto la notificación de providencia de apremio por la que le hacen el embargo.

- ¿Cómo puedo saber el motivo de un embargo?

Los embargos de la AEAT, requieren previamente haber recibido una notificación de providencia de apremio, esta notificación en la que le motivan la deuda, está disponible en la Sede Electrónica, en el Área Personal, Mis notificaciones.

- He recibido diligencia de embargo de crédito y no sé lo que es

Es una notificación en la que consta que tiene o ha tenido una relación comercial con un deudor de la Agencia Tributaria, identificado en la notificación.

- Si actualmente tiene pagos pendientes que realizar a ese deudor, debe proceder al embargo, contestando previamente a la Agencia Tributaria.

- Si ya no tiene importes a pagar, debe contestar igualmente, indicando que no procede el embargo.

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, con los datos de la diligencia de embargo notificada (sin necesidad de Cl@ve Móvil o certificado electrónico), puede contestar en:

Información y gestiones / Deudas, apremios, embargos y subastas / Embargos / Todas las gestiones / Seleccionar el tipo de embargo que sea / Contestación a la diligencia de embargo de créditos

- ¿Qué tengo que hacer si me han embargado un importe de una deuda que ya he pagado?

Si el embargo ya se ha ejecutado, se ha producido un doble cargo, por tanto, el contribuyente tiene que realizar una solicitud de devolución por ingresos indebidos por la siguiente ruta de la Sede electrónica: Todas las gestiones/Recursos, reclamaciones, otros procedimientos de revisión y suspensiones/Procedimientos especiales de revisión/Devolución de ingresos indebidos

- ¿Cómo se calcula el importe a embargar de una nómina?

En la Sede electrónica de la Agencia Tributaria puede calcular los importes a embargar de sueldos, en:

Información y gestiones / Deudas, apremios, embargos y subastas / Embargos / Herramientas de Embargos / Cálculo del importe embargable de sueldos (ayuda)

- ¿Es embargable la indemnización por despido de un trabajador?

Es embargable, pero solo procederá a embargar la indemnización si se lo comunican a través de una notificación de embargo de crédito. Si lo que recibe es un embargo de sueldos y salarios, no procede su embargo.

- ¿Me pueden embargar por una deuda de mi cónyuge?

Se pueden embargar bienes gananciales. La diligencia se notificará al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados sean gananciales.

6 OTRAS CUESTIONES DE RECAUDACIÓN

- He recibido una propuesta de liquidación/sanción ¿cómo puedo hacer el pago?

Como lo que ha recibido es una propuesta, aún no se le adjunta la carta de pago. Si no presenta alegaciones, se le enviará una segunda notificación con el documento de pago, normalmente un modelo 002.

También en la notificación se le puede dar la opción de aceptar la propuesta por el apartado de Mis Expedientes de la Sede Electrónica, y posteriormente poder obtener la resolución con el documento de pago.

- ¿Cómo puedo consultar si tengo deudas con la AEAT?

Por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en:

Pagar, aplazar y consultar/Gestiones destacadas/Consulta de deudas

También hay un certificado específico de deudas.

- ¿Cómo puedo pagar una deuda?

Por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, le aparecerán directamente las deudas con la Agencia Tributaria y podrá realizar el pago a través de la Sede (si no, lo debe realizar en la entidad financiera colaboradora con el documento de pago emitido):

Pagar, aplazar y consultar / Pagar deudas (soy el titular)

- ¿Cómo puedo obtener un documento de pago de una deuda?

Siempre que conste esa deuda en la AEAT, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria puede obtenerlo en: Pagar, aplazar y consultar" / Consultar deudas

También por Internet, en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, con Cl@ve Móvil o certificado electrónico, puede acceder a la notificación referida a la deuda con el documento de pago en el Área Personal.

- ¿Cuál es el plazo para pagar una deuda notificada?

La propia notificación con el documento de pago, indica el plazo en función de la fecha de recepción, también en el propio documento de pago vienen los plazos.

Si la administración envía un liquidación (documento de pago), pero no a través de providencia de apremio, debe hacerse en los siguientes plazos:

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si se le ha notificado la providencia de apremio, deberá efectuarse en los siguientes plazos:

- Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

- Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.